

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2107/2532

บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด

จำเลยร่วม

บริษัท สยาม บาร์จเซอรัวิส จำกัด

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ กับ

พวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616, มาตรา 618

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในฐานะผู้รับขนส่งข้าวสารจากองค์การคลังสินค้าไปลงเรือที่อ่าวไทยเพราะเรือที่จำเลยที่ 1 ใช้นับบรรทุกข้าวสารชนกับเรือของจำเลยที่ 2 จนจมลงและข้าวสารเสียหาย โดยโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การคลังสินค้าผู้เอาประกันภัยแล้ว จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้เพียงว่า เมื่อจำเลยที่ 1 รับจ้างขนส่งข้าวสารก็ได้ว่าจ้างจำเลยร่วมทำการขนส่งช่วง และข้าวสารสูญหายเพราะเรือชนกันเป็นความประมาทของเรือของจำเลยที่ 2 ประเด็นพิพาทจึงมีเพียงว่า เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 กับจำเลยร่วมต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ ดังนั้นแม้จะฟังว่าข้าวสารเสียหายเพราะความประมาทของผู้ควบคุมเรือของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะผู้ขนส่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 616 และ 618.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 รับจ้างขนส่งข้าวสารจากองค์การคลังสินค้า แล้วมอบให้จำเลยร่วมทำการขนส่งช่วง ระหว่างการขนส่งเรือที่จำเลยร่วมใช้ขนส่งข้าวสาร เกิดชนกับเรือขุดลอกสันดอนของจำเลยที่ 2 เพราะความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างของจำเลยที่ 2 เป็นเหตุให้เรือบรรทุกข้าวสารจมลงได้รับความเสียหาย โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าข้าวสารให้องค์การคลังสินค้า จึงเข้ารับช่วงสิทธิเรียกร้องที่มีต่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้รับขนและจำเลยที่ 2 เจ้าของเรือขุดลอกสันดอน ขอให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินและดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่าได้ว่าจ้างจำเลยร่วมให้ทำการขนส่งช่วงเหตุที่เรือชนกัน เกิดเพราะความประมาทของเรือของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่าเหตุที่เรือชนกันเป็นเพราะความประมาทของจำเลยร่วมขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาศาลหมายเรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีตามคำร้องขอของจำเลยที่ 1

จำเลยร่วมให้การว่าลูกจ้างของจำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายประมาททำให้เรือชนกัน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เหตุเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างของจำเลยร่วม มิได้เกิดจากลูกจ้างของจำเลยที่ 2 พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมร่วมกันชำระเงินกับดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ และให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้รับประกันภัยความเสียหายอันอาจจะเกิดจากการขนส่งข้าวสารชนิดเอวันเลิศจำนวน 5,000 กระสอบขององค์การคลังสินค้าจากโกดังชัยยงค์ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานครไปลงเรือเชียงไฮ้ซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณใกล้เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 2 ข้าวสารดังกล่าวคิดเป็นน้ำหนัก 500 เมตริกตัน ราคา 2,068,000 บาท องค์การคลังสินค้าได้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ทำการขนส่งจำเลยที่ 1 มอบให้จำเลยร่วมเป็นผู้ขนส่งอีกต่อหนึ่ง จำเลยร่วมได้ว่าจ้างเรือของบริษัทรัตนสุริย์ จำกัด มาทำการขนข้าวสารดังกล่าว คือ เรือรัตนสุริย์ 49 และ 33 เรือทั้งสองลำดังกล่าวไม่มีเครื่องยนต์ มีเรือซีแมนเป็นเรือกลไฟลากจูง ออกเดินทางจากโกดังชัยยงค์วันที่ 19 มกราคม 2526 เวลาประมาณ 22.00 นาฬิกา เมื่อถึงเวลาประมาณ 04.00 นาฬิกา ของวันที่ 20 มกราคม 2526 ขณะที่เรือแล่นมาถึงบริเวณโค้งตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการเรือรัตนสุริย์ 49 ได้เกิดชนกับเรือชุดสันดอน 6 ของจำเลยที่ 2 ทำให้เรือรัตนสุริย์ 49 จมลง เป็นเหตุให้ข้าวสารที่บรรทุกเสียหายโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ องค์การคลังสินค้าไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 2,068,000 บาท คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ ตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าเกี่ยวกับคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในความเสียหายอันเนื่องจากการขนส่งสินค้าข้าวขององค์การคลังสินค้าที่ได้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์จากโกดังเก็บไปลงเรือเชียงไฮ้ที่อ่าวไทย โดยโจทก์อ้างว่าได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ องค์การคลังสินค้าผู้เอาประกันภัยแล้วจึงได้รับช่วงสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้เพียงว่า เมื่อจำเลยที่ 1 รับจ้างขนส่งข้าวสารจาก

องค์การคลังสินค้าแล้วก็ได้ว่าจ้างจำเลยร่วมทำการขนส่งช่วง การที่ข้าวสารดังกล่าว
สูญหายเกิดเพราะเรือชนกันโดยเป็นความประมาทของเรือสันดอน 6 ซึ่งจำเลยที่ 2
เป็นเจ้าของแล่นตัดหน้าเรือรัตนสุรีย์ 49 อย่างกระชั้นชิด โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 จึงมีประเด็นข้อโต้เถียงตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็น
ประเด็นพิพาทว่าเหตุละเมิดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของลูกจ้าง
จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 กับจำเลยร่วมต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่โดยไม่มีประเด็น
โต้เถียงว่า สินค้าข้าวที่จำเลยที่ 1 รับขนนั้นได้สูญหายไปเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอัน
จำเลยและจำเลยร่วมไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ทั้งฎีกาของจำเลยที่ 1 เองที่ปฏิเสธความ
รับผิดก็อ้างแต่เพียงว่าเหตุที่เรือชนกันเกิดจากลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ควบคุมเรือ
สันดอน 6 ประมาทเลินเล่อขับเรือเลี้ยวกลับแล้วพุ่งเข้าชนกลางลำเรือรัตนสุรีย์ 49 ซึ่ง
มีเรือซีแมนลากจูงอยู่ถึงกับจมลง มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยร่วม
หรือลูกจ้างของจำเลยร่วมแต่อย่างใด จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิด โดยมีได้ยก
เหตุสุดวิสัยขึ้นปฏิเสธความรับผิดแต่อย่างใด ดังนั้นถึงแม้จะฟังว่าข้าวสารดังกล่าว
เสียหายเพราะความประมาทของผู้ควบคุมเรือสันดอน 6 จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบ
โจทก์ในฐานะผู้ขนส่งอยู่นั่นเอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 616
และ 618..."

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ